

				BAKER-POL-002	
		POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO			
		INDICE 01. Objetivo 02. Alcance 03. Definiciones 04. Principios 05. Procedimientos 06. Registro de controles			
		REGISTRO DE VERSIONES			
VERSION	DESCRIPCION	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	APROBADO POR
1.0	FINANCIAMIENTO	LARRAIN MARTIN ABOGADOS LIMITADA	JOSEFINA ZAMORA ANALISTA DE CONTROL DE GESTIÓN	BENJAMIN SILVA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ANDRÉS LARRAÍN GERENTE GENERAL
					Firma
					21/08/2026
			Firma	Firma	

POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO

Inmobiliaria e Inversiones Baker SpA.

Inmobiliaria Baker Cuatro SpA.

Inmobiliaria Baker Cinco SpA.

Entidad Patrocinante Rio NEF SPA.

Constructora Romeral SpA.

CMC Romeral SpA.

Contenido

1. OBJETIVO	4
2. ALCANCE.....	4
3. DEFINICIONES.....	4
4. PRINCIPIOS	6
5. PROCEDIMIENTO	6
5.1 VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES.....	6
5.2. AUTORIZACIÓN	8
6. REGISTRO DE CONTROLES.....	8
ANEXO 1	10
DESIGNACION DE SUJETO RESPONSABLE.....	10
ANEXO 2	11
DECLARACIÓN DE RELACIÓN CON FUNCIONARIO PÚBLICO, PEP O	
COLABORADOR DE BAKER	11
ANEXO 3	12
DECLARACIÓN DE PROPIEDAD Y ADMINISTRACIÓN	12

1. Objetivo

Regular, desde el punto de vista de la Ley 20.393 sobre Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica, los principios que deben regir el actuar de Baker, en materia de obtención de financiamiento y el procedimiento a seguir en dichos casos.

2. Alcance

Lo establecido en este documento es aplicable a todos los directores, altos ejecutivos, miembros de la administración, dueños, accionistas, controladores y trabajadores de Baker sin distinción de jerarquía o rango.

3. Definiciones

Baker: Se refiere a Inmobiliaria e Inversiones Baker SpA; Inmobiliaria Baker Cuatro SpA; Inmobiliaria Baker Cinco SpA; Entidad Patrocinante Rio NEF SPA; Constructora Romeral SpA; y CMC Romeral SpA.

Colaboradores: Son, para efectos de esta política, todos los directores, altos ejecutivos, miembros de la administración, dueños, accionistas, controladores y trabajadores de Inmobiliaria e Inversiones Baker SpA; Inmobiliaria Baker Cuatro SpA; Inmobiliaria Baker Cinco SpA; Entidad Patrocinante Rio NEF SPA; Constructora Romeral SpA; y CMC Romeral SpA.

Funcionarios Públicos: Son, para efectos de la presente política, los Funcionarios Públicos Nacionales y Extranjeros.

Funcionario Público Extranjero: De acuerdo a la definición de la Convención para Combatir el Cohecho a Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, es Funcionario Público Extranjero: (i) cualquier persona que tenga en el extranjero un cargo legislativo, administrativo o judicial, por nombramiento o elección; (ii) cualquiera que ejerza una función pública en el extranjero en un organismo público o en una empresa pública; o (iii) cualquier funcionario o agente de una organización pública internacional.

Funcionario Público Nacional: De acuerdo a la definición del Código Penal, es empleado público todo aquél que desempeñe un cargo o función pública, sea en la Administración Central o en instituciones o empresas semifiscales, municipales, autónomas u organismos creados por el Estado o dependientes de él, aunque no sean del nombramiento del Jefe de la República ni reciban sueldos del Estado. No

obstará a esta calificación el que el cargo sea de elección popular. Para obtener más información sobre este concepto remitirse a la Política de Interacción con Funcionarios Públicos.

Persona Expuesta Políticamente o PEP: Son calificadas como PEP, los chilenos y extranjeros que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas destacadas en un país, hasta a lo menos un año de finalizado el ejercicio de éstas.

La circular 62 de la Unidad de Análisis Financiero dispone como mínimos a considerar como PEP, sin que la siguiente lista sea taxativa: (i) Presidente(a) de la República; (ii) Senadores, diputados, alcaldes, concejales, administradores y directores de obras municipales; (iii) Ministros de la Corte Suprema, y de la Cortes de Apelaciones y jueces de primera instancia; (iv) Ministros de Estado, subsecretarios, gobernadores, delegados presidenciales, consejeros regionales, secretarios y asesores regionales ministeriales, embajadores, cónsules, jefes superiores de servicio, tanto centralizados como descentralizados, y los directivos superiores inmediatos que deban subrogar a cada uno de ellos; (v) Comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, Director General de Carabineros, Director General de Investigaciones, y todo el alto mando respectivo; (vi) Fiscal Nacional del Ministerio Público, fiscales regionales y fiscales adjuntos; (vii) Fiscal Nacional Económico; (viii) Contralor General de la República y contralores regionales; (ix) Consejeros del Banco Central de Chile; (x) Consejeros del Consejo de Defensa del Estado; (xi) Ministros del Tribunal Constitucional; (xii) Ministros del Tribunal de la Libre Competencia; (xiii) Integrantes titulares y suplentes del Tribunal de Contratación Pública; (xiv) Consejeros del Consejo de Alta Dirección Pública; (xv) Directores y ejecutivos principales de empresas públicas, según lo definido por la Ley N°18.045; (xvi) Directores de sociedades anónimas nombrados por el Estado o sus organismos; y (xvii) Miembros de las directivas de los partidos políticos.

Sujeto Responsable o SR: Es el Sujeto Responsable designado de acuerdo a la Ley 20.393, el que tiene por función gestionar, supervisar y mantener actualizado el Modelo de Prevención de Delitos de Baker. Para efectos del presente Procedimiento, el Sujeto Responsable será quien se designa en Anexo N°1 del presente instrumento.

Territorio Riesgoso: países o jurisdicciones que se encuentren (i) bajo proceso de seguimiento por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional, por deficiencias estratégicas en sus sistemas contra el lavado de activos, financiamientos del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva; o (ii) con régimen fiscal preferente de acuerdo a los listados publicados por el Servicio de Impuestos Internos.

4. Principios

4.1 Adecuarse a la normativa vigente. Esto implica ceñirse rigurosamente a lo dispuesto por esta política y a lo que establezcan las leyes vigentes en todo lo relacionado con el financiamiento que BAKER solicite, ya sea directamente o a través de terceros.

4.2 Conocer la identidad y antecedentes de aquellas personas que otorgan financiamiento a BAKER, para así evitar incurrir en alguno de los delitos de la Ley 20.393.

5. Procedimiento

5.1 Verificación de antecedentes

a) Fuentes de financiamiento que no requieren verificación de antecedentes

La obtención de financiamiento de cualquier entidad que forme parte del grupo empresarial de Baker, según la definición contenida en el artículo 96 de la ley 18.045 sobre Mercado de Valores, podrá tener lugar sin necesidad de verificación de antecedentes del financista.

b) Fuentes de financiamiento que requieren verificación de antecedentes simplificada:

Podrá recurrirse a las siguientes fuentes de financiamiento, con la sola verificación de si la operación de financiamiento reviste interés para un director, gerente o ejecutivo principal de acuerdo a lo previsto en 44 de la Ley 18046 sobre Sociedades Anónimas en aquellos casos en que la operación supere la cantidad de 5.000 Unidades de Fomento:

(i) Bancos e instituciones financieras, nacionales o extranjeras que cumplan con los requisitos establecidos por la Ley General de Bancos (DL N° 3 de 1997) para su funcionamiento en Chile, y que se encuentren bajo la fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero; o

(ii) Entidades que cumplan con los requisitos establecidos bajo la ley de otra jurisdicción para operar como bancos o instituciones financieras, siempre que se encuentren sometidas a la fiscalización por parte de una entidad equivalente en

funciones a la Comisión para el Mercado Financiero y que no se encuentren domiciliados en un Territorio Riesgoso.

La existencia de un interés por parte de un director, gerente o ejecutivo principal de Baker en la operación de financiamiento se detectará mediante el envío de un correo a los mismos, o bien se les comunicará en sesión de directorio, de manera que éstos comuniquen si tienen un interés en la operación.

c) Fuentes de financiamiento que requieren verificación completa de antecedentes

Para obtener financiamiento de cualquier otra fuente, deberán ejecutarse los controles indicados en los literales c.1. a c.3. siguientes y emitirse el informe del SR en relación al financista indicado en el literal c.4.

c.1 El Gerente de Administración y Finanzas deberá solicitar al SR que efectúe la verificación de los siguientes antecedentes respecto de la fuente del financiamiento y respecto de sus dueños, limitándose a aquellos que tengan un 10% o más de su propiedad.:

- (i) Que no se encuentren domiciliados en un Territorio Riesgoso;
- (ii) Que no aparezcan en las listas negras confeccionadas por la OFAC y/o la ONU (u otras proporcionadas por terceros, en la medida que dichas bases de datos comprendan al menos la información contenida en las listas preparadas por la OFAC y/o la ONU);
- (iii) Que no sean Funcionarios Públicos Nacionales o Extranjeros, ni PEP o asesores, socios o parientes de un Funcionario Público o Pep.

c.2. El Gerente de Administración y Finanzas deberá solicitar al financista una **Declaración de Relación con Funcionario Público, PEP o Colaborador de Baker**, de acuerdo al formato adjunto a esta política como **Anexo 2**, el que posteriormente deberá entregar al SR para efectos de la elaboración del informe indicado en el literal c.4. siguiente.

c.3. El Gerente de Administración y Finanzas deberá solicitar al financista la información respecto de quiénes son sus Beneficiarios Finales y quiénes son sus directores, gerentes y ejecutivos principales. Para estos efectos, se deberá solicitarle que suscriba una **Declaración de Propiedad y Administración**, de acuerdo al formato adjunto a esta política como **Anexo 3**.

La información obtenida deberá ser enviada al SR para efectos de la realización del due diligence que se indica en el literal c.1.

Adicionalmente, en caso que el financiamiento sea por un monto superior la cantidad de 5.000 Unidades de Fomento, el SR remitirá la información a los

directores, gerentes y ejecutivos principales de Baker, de manera que estos comuniquen a la brevedad posible si tienen un interés en la operación

c.4. Una vez ejecutados los controles mencionados en los literales c.1. a c.3. anteriores, el SR deberá emitir un informe por escrito (pudiendo emitirse por vía de correo electrónico) indicando si, en su opinión: (i) la operación de financiamiento constituye un riesgo de la comisión de los delitos de la Ley 20.393; y/o (ii) la operación reviste interés para un director, gerente o ejecutivo principal de Baker. Dicho informe deberá ser fundamentado y será enviado a los Directores de Baker.

c.5. El SR podrá disponer que no se le exija a una determinada contraparte en un financiamiento una o ambas declaraciones, cuando se trate de un caso justificado, dejando constancia de las razones que fundamentan su decisión (como por ejemplo, que el financista es una sociedad anónima abierta cuya propiedad se encuentra altamente atomizada, o que ya se tiene conocimiento de que se trata de una operación en que un director de Baker tiene interés o el financista es una parte relacionada).

5.2. Autorización

Las operaciones de financiamiento referidas en la letra a) precedente deberán ser autorizadas por el directorio cuando el monto de la misma supere la cantidad de 5.000 Unidades de Fomento.

Las operaciones de financiamiento referidas en la letra b) precedente deberán ser aprobadas por el Gerente de Administración y Finanzas y Gerente General. Excepcionalmente deberán ser aprobadas por el Directorio cuando el informe emitido por el SR indique que, en su opinión, la operación reviste interés para un director, de BAKER en los términos del artículo 44 de la Ley 18.046 de Sociedades Anónimas.

Como se mencionó anteriormente, en dicho caso la operación deberá ser aprobada por el directorio, dando cumplimiento a las exigencias establecidas en la ley para los casos en que existe el referido interés, en especial en la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas, y en la normativa interna vigente sobre el particular.

Las operaciones de financiamiento referidas en la letra c) precedente deberán ser aprobadas por el Directorio.

6. Registro de Controles

6.1 Todas las aprobaciones y autorizaciones requeridas por esta política deberán constar por escrito.

6.2 Deberá dejarse adecuado registro por un plazo mínimo de 5 años de la ejecución de cada uno de los controles mencionados en esta política, de manera tal que el SR pueda acceder a esta información en cualquier momento.

ANEXO 1

DESIGNACION DE SUJETO RESPONSABLE

El Sujeto responsable de esta política será: [●].

Las comunicaciones relacionadas con esta política deberán enviarse a la dirección
[correo especial para efectos del MPD]

ANEXO 2

DECLARACIÓN DE RELACIÓN CON FUNCIONARIO PÚBLICO, PEP O COLABORADOR DE BAKER

ANEXO 3

DECLARACIÓN DE PROPIEDAD Y ADMINISTRACIÓN